



# Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti

Účinné od 1.11.2024

## PRVÁ ČASŤ

### Predmet úpravy a pojmy

#### Článok I

##### Predmet úpravy

Tieto obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby odberateľom elektriny v domácnosti (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné vzťahy medzi dodávateľom elektriny, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky, IČO: 31 36 45 01, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka: 312/B (ďalej len „Dodávateľ“) a odberateľom elektriny v domácnosti (ďalej len „Odberateľ“) (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) vznikajúce pri dodávke elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ŽSR (PDS ŽSR).

#### Článok II

##### Pojmy

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie

1. odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
2. dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,
3. prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,
4. univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,
5. distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
6. dodávkou elektriny predaj elektriny,
7. odchýlkou odberateľa elektriny v domácnosti ako účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,
8. odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích bodov,
9. odberné elektrické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť na distribučnú sústavu alebo na elektrickú prípojku,
10. technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorý zabezpečuje nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup, pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy a záväzné kritériá technickej bezpečnosti distribučnej sústavy.
11. prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej sústavy a schváleným ÚRSO (ďalej len „úrad“), upravujúci podmienky prevádzky distribučnej sústavy, práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhu,
12. určeným meradlom je prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

<sup>2</sup> § 43a až 45 Občianskeho zákonníka.

## DRUHÁ ČASŤ

### Obchodné podmienky dodávateľa elektriny

#### Článok III

##### Uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny

1. Pred uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len „zmluva“) sú zmluvné strany povinné za účelom identifikácie preukázať svoju totožnosť.
2. Zmluva o združenej dodávke elektriny sa uzatvára
  - 2.1 v priestoroch Regionálnych stredísk Železničnej energetiky za prítomnosti odberateľa elektriny a dodávateľa elektriny, a to na podnet odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny,
  - 2.2 v mieste trvalého bydliska odberateľa elektriny alebo v iných miestach za prítomnosti odberateľa elektriny a dodávateľa elektriny, ak si odberateľ elektriny návštevu dodávateľa elektriny vyžiadal,
  - 2.3 záväzným a včasným prijatím písomného návrhu<sup>2</sup> osobne alebo doručením poštou alebo kuriérskou službou, ak nie sú odberateľ elektriny a dodávateľ elektriny súčasne prítomní pri podpísaní zmluvy,
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny sú obchodné podmienky. Odberateľ elektriny musí dostať obchodné podmienky najneskôr pri uzatvorení zmluvy.
4. Obchodné podmienky sa vždy vydávajú v písomnej podobe<sup>3</sup>, sú formulované jasne a zrozumiteľne a sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Obchodné podmienky a každú ich zmenu dodávateľ elektriny zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny.
5. Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté od začiatku odberu do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V ostatných vzťahoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, subsidiárne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona o energetike.
8. Osoba odlišná od odberateľa elektriny je oprávnená podpísať zmluvu len na základe predloženého plnomocenstva. To platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a blízke osoby<sup>4</sup>.
9. Ak je osobou evidovanou ako odberateľ elektriny na príslušnom odbernom mieste osoba odlišná od vlastníka nehnuteľnosti, je odberateľ elektriny povinný pri podpise zmluvy predložiť platnú nájomnú zmluvu alebo písomný súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti s uzatvorením zmluvy.
10. V zmluve sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť dodávku, distribúciu, ako aj prenos elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
11. Pokiaľ nie je výslovne v zmluve alebo v týchto VOP ustanovené inak, zmluvu je možné meniť iba očíslanými písomnými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
12. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako je zmena sídla, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie zmluvy, zmena doručovacej adresy, alebo zmena kontaktných osôb a zmeny fakturačných a platobných údajov (adresa zasielania faktúr, obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny a spôsob úhrady faktúr) sa

<sup>3</sup> §40 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka.

<sup>4</sup> § 115 a 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

nebude považovať za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku k zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa zmluvy.

13. Za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje ich úprava, ktorá je vyvolaná zmenou legislatívy. Za predpokladu, ak zmluvu nie je možné zmeniť jednostranným úkonom Dodávateľa, pričom potreba zmeny zmluvy je vyvolaná zmenou legislatívy, je Dodávateľ oprávnený požiadať Odberateľa o uzavretie dodatku k zmluve, ktorý by odrážal zmeny vyvolané zmenou právneho stavu a Odberateľ je povinný na základe takejto výzvy uzavrieť dodatok k zmluve, ktorým by sa dosiahol súlad s novým právnym stavom.
14. V prípade, ak o uzatvorenie zmluvy požiada Odberateľ, voči ktorému Dodávateľ eviduje neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti, je Dodávateľ oprávnený podmieniť uzatvorenie zmluvy zaplatením všetkých záväzkov zo strany Odberateľa.
15. Ak je niektoré ustanovenie zmluvy v rozpore s Prevádzkovým poriadkom alebo Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy ŽSR, za platné sa považuje ustanovenie zmluvy.
16. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie zmluvy vrátane VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie ustanovením platným, a to tak, aby najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa predchádzajúcej vety platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
17. V prípade zmien právnych predpisov SR a Európskej únie upravujúcich oblasť energetiky a rozhodnutí orgánov štátnej správy SR, v dôsledku ktorých sa budú musieť vykonať zmeny práv a povinností zmluvných strán, ktoré im plynú zo zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že upravia svoje práva a povinnosti plynúce zo zmluvy v súlade s prijatými zmenami. Úprava práv a povinností plynúcich pre zmluvné strany zo zmluvy bude platná písomným oznámením druhej strane.

#### Článok IV

##### Cena a platobné podmienky

1. Cena za združenú dodávku elektriny je stanovená rozhodnutím úradu a cenníkom združenej dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti (ďalej len „cenník“). Z označenia sadzieb v cenníku musí byť zrejmé, o ktorú z cien uvedenú v cenovom rozhodnutí úradu ide.
2. Cena za združenú dodávku elektriny sa uplatňuje pre každé odberné miesto osobitne a je zložená z ceny za:
  - 2.1 dodávku elektriny
  - 2.2 distribúciu elektriny v zmysle platného a účinného rozhodnutia úradu
3. Dodávateľ elektriny si vyhradzuje právo spoplatniť vybrané služby čiastkou podľa platného cenníka služieb stanoveného dodávateľom elektriny. Odberateľ elektriny podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa s platným cenníkom dodávateľa elektriny oboznámi.
4. Zmena cenníka dodávateľa elektriny týkajúca sa zmeny ceny za združenú dodávku elektriny sa uverejní najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou na webovom sídle dodávateľa elektriny.
5. Ceny sú uvedené bez DPH. K uvedeným cenám bude pripočítavaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
6. Zmeniť sadzbu Odberateľovi možno najskôr po uplynutí 12 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
7. Informácie o aktuálnych cenách a ich štruktúre sú zverejnené na internetovej stránke ŽSR a internetovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
8. Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o každej zmene ceny a o zmene VOP, najneskôr však 30 dní pred nadobudnutím účinnosti vykonaných zmien. Informáciu o vykonaných zmenách spolu s poučením Odberateľa o práve vypovedať zmluvu oznamuje Dodávateľ na svojej internetovej stránke [ze.zsr.sk](http://ze.zsr.sk).

9. Dodávateľ má právo zmeniť výšku a počet preddavkových platieb pre Odberateľa. Pri zmene ceny za elektrinu má dodávateľ právo stanoviť preddavkové platby pre Odberateľa, ktorý ich nemal dohodnúť.
10. Pokiaľ bude mať Dodávateľ povinnosť, v súlade s právnymi predpismi účinnými v dobe účinnosti zmluvy, účtovať ďalšie poplatky, budú tieto poplatky účtované v zmysle platných predpisov.
11. Dodávateľ elektriny fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených prevádzkovateľom distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla, alebo iným spôsobom dohodnutým v zmluve. Dodané a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi<sup>5</sup> vrátane informácie o skladbe ceny za dodávku elektriny podľa ustanovenia §17 ods. 14 a informácie podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“). Ďalej musí obsahovať samostatne vyčíslený údaj o cene za dodávku elektriny, distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny, straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny, systémové služby, prevádzkovanie systému a odvod do Národného jadrového fondu.
12. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu elektriny. Dodávateľ elektriny vykonáva vyúčtovanie odberu elektriny formou vyúčtovacej faktúry za príslušné odberné miesto odberateľa elektriny, pre ktoré je zmluva uzatvorená.
13. Dodávateľ vystavuje vyúčtovacie faktúry za dodávku a distribúciu elektriny za kalendárny rok (polrok) na základe skutočnej spotreby elektriny. Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny vrátane DPH bude vystavená najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho polroka (roka). V prípade Odberateľa, ktorému nie sú vystavované faktúry za opakovanú dodávku elektriny, bude faktúra za dodávku elektriny vystavená do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia (kalendárny rok/polrok).
14. Odberateľ elektriny je povinný uhrádzať dodávateľovi elektriny za dohodnuté opakované dodávky elektriny v priebehu fakturačného obdobia preddavkové platby. Pri určení výšky preddavkových platieb na ďalšie fakturačné obdobie dodávateľ elektriny zohľadní výšku preddavkových platieb za predchádzajúce fakturačné obdobie a táto výška bude zohľadňovať skutočný odber elektriny odberateľa elektriny za predchádzajúce fakturačné obdobie alebo plánovaný odber na nadchádzajúce fakturačné obdobie.
15. Po zistení skutočného odberu elektriny za príslušné fakturačné obdobie vypočíta dodávateľ elektriny rozdiel medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu elektriny a súčtom hodnôt vystavených faktúr za opakované plnenie za celé fakturačné obdobie. Tento rozdiel bude fakturovaný odberateľovi elektriny vo vyúčtovacej faktúre vystavenej za príslušné odberné miesto odberateľa elektriny v cenách platných na obdobie dodávky elektriny.
16. Faktúra za opakované dodávky elektriny bude vystavená v príslušnom mesiaci. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
17. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaciu faktúru v termíne splatnosti do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr má Dodávateľ právo uplatniť úrok z omeškania podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka.
18. Preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí dodávateľ elektriny odberateľovi elektriny v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry nepresiahne 14 dní.
19. Dodávateľ elektriny vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny
  - 19.1 bankovým prevodom na bankový účet odberateľa elektriny,
  - 19.2 poštovým peňažným poukazom v prípade, ak odberateľ nemá otvorený účet v banke
  - 19.3 započítaním voči najbližšie splatným preddavkovým platbám alebo voči akýmkoľvek záväzkom odberateľa po lehote splatnosti
  - 19.4 prostredníctvom prevádzkovej pokladne ŽSR
20. V prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vyúčtovacej faktúry dodávateľom elektriny bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou má odberateľ elektriny právo započítať si vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou platbou, ak to oznámi dodávateľovi elektriny, najmenej však 5 dní pred splatnosťou preddavkovej platby.
21. Prvá fakturácia za opakovanú dodávku elektriny za obdobie od začiatku odberu do prvého dňa začatia zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia po nadobudnutí účinnosti zmluvy, bude vykonaná najneskôr do 10 dní od posledného dňa obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. K cene je účtovaná DPH podľa platných predpisov. Prvá vyúčtovacia faktúra za

<sup>5</sup> Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

obdobie od začiatku odberu do posledného dňa príslušného kalendárneho roka (polroka), v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, bude vystavená do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. Pri Odberateľovi bez preddavkov prvá fakturácia za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od začiatku odberu do posledného dňa príslušného kalendárneho polroka, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, bude vystavená do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

22. K cene je účtovaná:

- odvod do Národného jadrového fondu v zmysle Nariadenia vlády č. 21/2019 Z.z.
- DPH podľa platných predpisov

23. Všetky platby podľa zmluvy sa vykonávajú nasledovnými spôsobmi:

- 23.1 bankový prevod,
- 23.2 poštový peňažný poukaz v prípade, ak odberateľ nemá otvorený účet v banke
- 23.3 prevádzkové pokladne ŽSR

24. V bankovom styku sa používajú variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.

25. Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet dodávateľa elektriny alebo odberateľa elektriny. Pri platbe v hotovosti poštovým peňažným poukazom na príslušný účet dodávateľa elektriny alebo odberateľa elektriny sa za deň platby považuje deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak prípadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.

26. Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry alebo preddavkovú platbu uhradí odberateľ elektriny v lehote splatnosti faktúry. V prípade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od upozornenia o neuhradení záväzku, je dodávateľ elektriny oprávnený na náklady odberateľa elektriny po jeho predchádzajúcom poučení o prerušení dodávky elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta až do zaplatenia dlžnej sumy alebo odstúpiť od zmluvy podľa článku XIII. bodu 3.1 a 4. Zaslanie upozornenia o neuhradení splatných záväzkov Odberateľa ako i zaslanie informácie o dátume prerušenia dodávky elektriny z dôvodu neuhradenia záväzku ani v dodatočnej lehote stanovenej v upozornení sú doručované do vlastných rúk na náklady Odberateľa v zmysle Cenníka služieb pre odberateľov elektriny.

27. Všetky služby spojené s distribúciou elektriny sa účtujú Odberateľovi v zmysle platného Cenníka služieb pre odberateľov elektriny spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktoré je Odberateľ povinný uhradiť. Cenník je uverejnený na stránke Dodávateľa: <http://ze.zsr.sk>. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

## TRETIA ČASŤ

### Podmienky dodávky a odberu elektriny

#### Článok V

#### Povinnosti dodávateľa elektriny a povinnosti odberateľa elektriny

1. Dodávateľ elektriny je povinný:

- 1.1 zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku elektriny odberateľovi za podmienok dohodnutých v zmluve a v obchodných podmienkach,
- 1.2 poskytovať odberateľovi elektriny informácie týkajúce sa cien za dodávku elektriny, dodávky elektriny a štruktúry ceny za dodávku elektriny,
- 1.3 informovať odberateľa elektriny o zmene ceny za dodávku elektriny alebo o zmene obchodných podmienok najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny ceny za dodávku elektriny alebo zmeny obchodných podmienok prostredníctvom svojho webového sídla,
- 1.4 uhradiť odberateľovi elektriny kompenzáciu za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou súvisiacich služieb spôsobom, vo výške a za podmienok uvedených v štandardoch kvality<sup>6</sup>; ak bude dodávateľ elektriny uhrádzať kompenzačnú platbu odberateľovi elektriny podľa osobitných predpisov, kompenzačná platba sa považuje za uhradenú dňom odpsania peňažných prostriedkov z účtu dodávateľa elektriny pri bezhotovostnom prevode z účtu alebo dňom odoslania súboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti prostredníctvom poštového peňažného poukazu.

Uhradenie kompenzačnej platby nie je podmienené predchádzajúcim podaním žiadosti o jej vyplatenie.

2. Odberateľ elektriny je povinný:

2.1 mať zriadené a pripojené odberné elektrické zariadenie v súlade s technickými podmienkami pripojenia určenými prevádzkovateľom distribučnej sústavy a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

2.2 mať uzatvorenú zmluvu s jedným dodávateľom elektriny na dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v zmluve, a to z dôvodu prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa elektriny po dobu trvania zmluvy,

2.3 umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu,

2.4 poskytnúť potrebné údaje, ktoré je dodávateľ elektriny povinný poskytovať o odberateľoch elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,

2.5 informovať dodávateľa elektriny o zmene údajov uvedených v zmluve, a to do 5 pracovných dní od ich zmeny; inak zodpovedá za dôsledky nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti,

2.6 preukázať dodávateľovi elektriny pri uzatvorení zmluvy užívacie právo k nehnuteľnosti, do ktorej sa bude uskutočňovať dodávka elektriny (ďalej len „dotknutá nehnuteľnosť“), prípadne preukázať súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti s jej užívaním,

2.7 preukázať počas trvania zmluvy na výzvu dodávateľa elektriny do 20 dní od doručenia výzvy trvanie užívacieho práva na dotknutú nehnuteľnosť alebo trvajúci súhlas vlastníka podľa bodu 2.6 najmä, ak vlastníka trvanie tohto práva alebo súhlasu pred dodávateľom elektriny spochybni,

2.8 udržiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,

2.9 prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny,

2.10 splňať Technické podmienky a Obchodné podmienky pripojenia k sústave,

2.11 uhradiť odvod do Národného jadrového fondu spôsobom určeným Nariadením vlády SR č. 21/2019 Z.z.

#### Článok VI

#### Dodávka a meranie elektriny

1. Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy určeným meradlom v mieste dodávky. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s dialkovým odpočtom každoročne. Fyzickým odpočtom určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny.

2. Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy po splnení stanovených technických podmienok na meranie elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

3. Odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly, údržby, odpočtu alebo demontáže a zároveň je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kontrolu odberného elektrického zariadenia odberného miesta odberateľa elektriny.

4. Ak Odberateľ neumožní prístup k určenému meradlu, resp. ak sa nedá presne určiť spotreba elektriny, stanoví PDS potrebné hodnoty alebo spotrebu elektriny v závislosti na druhu a rozsahu závady, jedným z nasledujúcich spôsobov:

- a. z hodnôt porovnateľného uceleného obdobia v priebehu zmluvného obdobia, keď boli údaje správne merané,
- b. z fakturačných hodnôt minulého, popri prípade minulých porovnateľných období, keď boli hodnoty správne merané,
- c. podľa predpokladanej spotreby elektriny v nasledujúcom porovnateľnom období prípadne iným, s Odberateľom dohodnutým spôsobom (u nových odberov alebo zmene parametrov odberu).

5. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej alebo dodanej elektriny, alebo z iného dôvodu nemožno určiť množstvo odobratej elektriny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa určí podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období (napríklad v rovnakých mesiacoch predchádzajúceho kalendárneho roka z dôvodu porovnateľných poveternostných a teplotných podmienok), v ktorom bola spotreba meraná správne.

<sup>6</sup> Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

6. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne informovať odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla. Pri neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne oznámi odberateľovi elektriny termín výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri výmene určeného meradla je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný písomne informovať odberateľa elektriny o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne najmenej 60 dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom elektriny.

7. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä :

7.1 výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,

7.2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,

7.3 výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle

7.4 výmena určeného meradla z dôvodu zmeny výkonu alebo tarify

8. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie upravené prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, resp. technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

9. Pri ukončení odberu Odberateľ umožní Dodávateľovi vykonať konečný odpočet, odobratie meracích zariadení, prípadne vykonanie ďalších opatrení súvisiacich s ukončením odberu.

10. Ak Odberateľ nesplní povinnosti uvedené v čl. VI. bod 9., uhradí odobratú elektrinu vrátane poplatkov za používanie meracích zariadení až do doby splnenia uvedených povinností.

## Článok VII

### Obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny

1. Distribúcia elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny môže byť prerušená alebo obmedzená v prípadoch a za podmienok stanovených v zákone o energetike a v súvisiacich predpisoch.

2. V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny je prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade so zákonom o energetike, ako aj prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy povinný oznámiť dodávateľovi elektriny 15 dní vopred začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny. Dodávateľ elektriny bez zbytočného odkladu o uvedenej skutočnosti informuje odberateľa elektriny, a to písomne v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe na adresu odberateľa elektriny.

3. V prípade, že Odberateľ podstatným spôsobom porušuje ustanovenia uzatvorenej zmluvy a všeobecne záväzných predpisov, môže Dodávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení, prerušiť alebo ukončiť dodávku elektriny bez nároku na náhradu škody.

4. Prerúšením dodávky elektriny sa rozumie odpojenie odberného elektrického zariadenia Odberateľa bez ukončenia zmluvného vzťahu.

## Článok VIII

### Neoprávnený odber a náhrada škody

1. Na účely obchodných podmienok je neoprávnený odber elektriny odber

1.1 bez uzatvorenej zmluvy

1.1.1 o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,

1.1.2 o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,

1.1.3 o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

1.2 s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,

1.3 meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

1.4 ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ elektriny zabránil

prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie dodávky elektriny,

1.5 ak odberateľ elektriny nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

2. Odberateľ elektriny je povinný nahradiť škodu spôsobenú neoprávneným odberom elektriny a náklady s tým súvisiace osobe, ktorej škoda vznikla. Pri prvom neoprávnenom odbere elektriny odberateľa elektriny meraným určeným meradlom umiestnenom na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, sa výška škody spôsobená neoprávneným odberom elektriny určí ako cena neoprávnene odobratého množstva elektriny určeného podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období v ktorom bola spotreba meraná správne. Pri ďalšom neoprávnenom odbere sa výška škody spôsobená neoprávneným odberom elektriny určí podľa osobitného predpisu<sup>7</sup>.

3. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sústave na účel zabránenia neoprávnenému odberu elektriny.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do OM, v ktorom bol opakovane zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej prípojky vrátane umiestnenia určeného meradla na verejne prístupnom mieste v zmysle platných obchodných podmienok a technických podmienok pripojenia.

## Článok IX.

### Dodávateľ poslednej inštancie

1. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu a dodávateľovi elektriny poslednej inštancie bola oznámená táto skutočnosť.

2. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ elektriny uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr v prípade, že odberateľ elektriny uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, ktorým môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie.

3. Ak dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom elektriny, zmluva zaniká dňom, keď dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bezprostredne po tom, ako sa dozvie, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, oznámi odberateľovi elektriny

4.1 deň, od ktorého sa začína dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

4.2 dôvod začatia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

4.3 zánik zmluvy, ak pôvodný dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávky elektriny,

4.4 dobu trvania dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

4.5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku elektriny dodávateľovi poslednej inštancie.

## ŠTVRTÁ ČASŤ

### Reklamácia a mimosúdne riešenie sporov

## Článok X

### Reklamačné konanie

1. Odberateľ elektriny má právo podať reklamáciu dodávateľovi elektriny, pričom miesto, spôsob a lehota reklamácie a reklamačného konania sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovom sídle dodávateľa.
2. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na splatnosť preddavkových platieb alebo vyúčtovacej faktúry.
3. V prípade, že odberateľ elektriny nepodá reklamáciu spôsobom stanoveným reklamačným poriadkom, ale z podania je jasné, že ide o reklamáciu, takto podaná reklamácia je posúdená, akoby bola podaná správne..

## Článok XI

### Mimosúdne riešenie sporov

<sup>7</sup> Vyhláška Ministerstva hospodárstva č. 292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny.

1. Odberateľ elektriny je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

2. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sa doručí na adresu úradu: Tomášikova 28C,821 01 Bratislava alebo elektronicky na adresu urso@urso.gov.sk.

3. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje :

3.1 meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu odberateľa elektriny,

3.2 názov a sídlo dodávateľa elektriny,

3.3 predmet sporu,

3.4 odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,

3.5 návrh riešenia sporu.

4. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží odberateľ elektriny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

5. Dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

6. Mimosúdne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie mimosúdneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom sporového konania.

## PIATA ČASŤ

### Zánik zmluvného vzťahu

#### Článok XII

##### Zánik zmluvy všeobecne

1. Zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán, a to najmä, ak odberateľ elektriny preukáže, že ukončuje odber elektriny z odberného miesta z dôvodu zmeny trvalého bydliska, prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to k určitému dátumu.

2. Zmluva zanikne aj v prípade, ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza. Uvedené platí obdobne aj v prípade zániku nájmu nehnuteľnosti, prípadne iného práva užívať nehnuteľnosť.

3. Ak počas platnosti zmluvy dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny uzavru novú zmluvu týkajúcu sa toho istého odberného miesta, dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy pôvodná zmluva zanikne.

4. Dodávateľ zašle Odberateľovi akceptačný list o súhlase s výpoveďou zmluvy alebo odstúpením od zmluvy, prípadne ho informuje o dôvodoch neakceptovania výpovede. Ak Dodávateľ nezašle Odberateľovi akceptačný list, výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa považuje za platnú a akceptovanú. Uvedené nemá vplyv na právo Dodávateľa podať námietku proti zmene Dodávateľa podľa zákona o energetike.

#### Článok XIII

##### Odstúpenie od zmluvy

1. Odberateľ elektriny má právo písomne odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

2. Odberateľ elektriny má právo bezodplatne odstúpiť od zmluvy, ak :

2.1 dodávateľ elektriny v priebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny,

2.2 dodávateľ elektriny je v omeškaní so zaplatením peňažnej pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy najmenej 14 dní od doručenia písomnej výzvy odberateľovi elektriny,

2.3 dôjde k odňatiu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so združenou dodávkou elektriny.

3. Dodávateľ elektriny má právo odstúpiť od zmluvy,

3.1. ak je odberateľ elektriny voči dodávateľovi elektriny v omeškaní s úhradou platby za dodávku elektriny alebo iné služby alebo preddavkovej platby a neuhradí ju ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy,

3.2. ak odberateľ elektriny má v čase trvania zmluvy uzatvorenú aj zmluvu, ktorej predmetom je dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným dodávateľom elektriny

3.3. ak odberateľ opakovane neumožnení prístup k určenému meradlu ani po písomnej výzve Dodávateľa,

3.4. pri neoprávnenom odbere elektriny na OM,

3.5. ak odberateľ neoznámi poškodenie alebo odcudzenie určeného meradla bez zbytočného odkladu,

3.6. pri akejkoľvek zmene pripojenia bez súhlasu Dodávateľa o zmenu na vyplnenej žiadosti – predpísanom tlačíve,

3.7. pri neplnení povinností vyplývajúcich Odberateľovi zo Zákona o energetike a súvisiacich predpisov.

4. V uvedených prípadoch Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené odstúpením od zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia zostávajú zachované a Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

## Článok XIV

### Výpoveď zo zmluvy

1. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môžu odberateľ elektriny alebo dodávateľ elektriny vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

2. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas alebo zmluvu uzatvorenú na dobu určitú môže odberateľ elektriny bezodplatne vypovedať, ak nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo so zmenou obchodných podmienok, ktorú mu dodávateľ elektriny oznámil podľa článku V. bodu 1.3, a to s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny doručením písomného oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi elektriny, avšak najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny ceny za dodávku elektriny alebo zmeny obchodných podmienok.

3. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas alebo zmluvu uzatvorenú na dobu určitú môže odberateľ elektriny bezodplatne vypovedať, ak dodávateľ elektriny neoznámi zmenu ceny za dodávku elektriny alebo zmenu obchodných podmienok podľa článku V bodu 1.3, a to doručením oznámenia o výpovedi takejto zmluvy dodávateľovi elektriny najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi elektriny.

4. Ak odberateľ elektriny v lehote uvedenej v bode 2 a 3 doručí dodávateľovi elektriny oznámenie o výpovedi zmluvy, zmluva zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi zmluvy. Odberateľ elektriny je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede zmluvy bol ukončený proces zmeny dodávateľa elektriny podľa zákona o energetike. Ak odberateľ elektriny nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zmluva zaniká dňom predchádzajúcim dňu zmeny dodávateľa elektriny, o ktorú odberateľ elektriny v súvislosti s touto výpoveďou požiadal.

## ŠIESTA ČASŤ

### Ostatné dojednania

#### Článok XV

##### Doručovanie

1. Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade ak ich adresát odmietne prevziať.

2. Písomnosti, ktoré odberateľ elektriny alebo dodávateľ elektriny zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené druhej strane (osobe splnomocnenej na preberanie zásielok) aj, ak :

2.1.druhá strana odoprela prijať zásielku, pričom za deň doručenia bude považovaný deň odopretia prevzatia zásielky,

2.2 zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote v zmysle poštového poriadku

2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v zmluve alebo poslednej známej adrese, a preto doručenie nebolo možné. V takomto prípade bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi.

3. Písomnosti okrem písomností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov, výpovede zo zmluvy, odstúpenia od zmluvy a uzatvorenia zmluvy je možné doručovať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny, ktorú odberateľ elektriny alebo dodávateľ elektriny na tento účel oznámil druhej strane. Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.

4. Odberateľ elektriny a dodávateľ elektriny sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote

uvedenej v čl. V bode 2.5. Ak odberateľ elektriny alebo dodávateľ elektriny v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

## Článok XVI

### Záverečné ustanovenia

1. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dodávateľ elektriny (ako prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje odberateľa elektriny uvedené v zmluve na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za dodávku elektriny. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné. Dodávateľ elektriny osobné údaje odberateľa elektriny nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín. Práva odberateľa elektriny ako dotknutej osoby sú upravené v §19 zákona o ochrane osobných údajov. Na potreby zabezpečenia distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny dodávateľ elektriny na vyžiadanie poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kópiu zmluvy vrátane všetkých v nej uvedených osobných údajov. Odberateľ elektriny má právo písomne namietat' proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu v poštovom styku.
2. Právne vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v zmluve a v obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Informácie o právach odberateľa elektriny sú uvedené na webovom sídle dodávateľa elektriny <http://ze.zsr.sk>
4. Obchodné podmienky platia pre všetky produkty, ktoré ponúka dodávateľ elektriny odberateľom elektriny. Obchodné podmienky dodávateľa elektriny nadobúdajú účinnosť 30. deň po zverejnení na web stránke.
5. V prípade, že sú v zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto VOP, prednosť má úprava v zmluve.
6. Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky.